



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA I	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 126
Profesor Titular: AREDES, Ricardo Ramón rraredes@arnet.com.ar	Títulos académico: Contador Público Nacional, Especialista Tributario Dedicación: Exclusiva con reducción a simple
Jefe de Trabajos Prácticos: ALANIS LASCANO, Gustavo Adolfo galanis@arnet.com.ar	Título académico: Contador Público Nacional, Licenciado en Administración Dedicación: Semi-exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

El Contador Público Nacional debe conocer acabadamente las tareas que le compete para quienes se dediquen a esta noble profesión en el área impositiva, en lo que se refiere a aquellos tributos de orden nacional que gravan los beneficios que perciben los sujetos, sean residentes o no del país, sean personas jurídicas o no, sean empresas o no.

Indudablemente estos tributos, en especial el Impuesto a las Ganancias, objeto principal de esta asignatura, requieren capacitación y actualización constante, por la complejidad de su contenido, y permanente modificaciones que presentan, por cuanto el estado pone en este gravamen una especial atención, intentando lograr una mejor equidad en la tributación, de tal manera que quienes más ganen aporten con una mayor tributación.

Ello hace que la normativa que regula el Impuesto a las Ganancias adopte una particularidad especial caracterizada por lo extensivo y la complejidad de sus disposiciones, y muchas veces de difícil y controvertidas interpretaciones, con vacíos legales y reglamentarios, que hace que esta asignatura tenga particularidades propias, relacionando el conocimientos de principios tributarios básicos, estudio de una amplia gama de normativas impositivas (leyes, decretos, resoluciones, dictámenes, etc.), aplicación de conocimientos de otras áreas: societaria, contabilidad, laboral, provisional, etc., y la ejercitación en la determinación del impuesto, que van a permitir un adecuado asesoramiento a los contribuyentes, organismos y otros entes donde el profesional de las ciencias económicas desarrolle su actividad.

Se incluye también en esta asignatura, aquellos tributos de orden nacional que gravan otros tipos de beneficios y/o ingresos: Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto a los Premios de Sorteos y Concursos Deportivos e Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Un conocimiento de los principales tributos que gravan los beneficios que obtienen sujetos radicados o no en el país: Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Premios y Sorteos Deportivos, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que permita disponer de todas las herramientas que se requieren para un correcto asesoramiento impositivo.

El conocimiento de los principios tributarios adoptados por la República Argentina a fin de gravar los beneficios alcanzados por el impuesto a las ganancias.

Conocimiento del tratamiento impositivo que reciben los distintos sujetos beneficiarios de ganancias según sus particularidades, en cuantos a su organización económica, su figura legal, o según la naturaleza del beneficio, que caracterizan a las distintas categorías de ganancias que la legislación definió, hecho imponible, momento de vinculación, exenciones, etc.

Conocimientos profundo de la normativa vigente, y la aplicación de los conocimientos de las otras disciplinas en la determinación del tributo, especialmente en lo que se refiere a temas de contabilidad, sociedades comerciales, aspectos laborales, previsionales, derecho comercial, etc.



El conocimiento de las ventajas impositivas que la ley permite en la utilización de determinados institutos o regímenes como son las reorganizaciones empresarias que se realicen en los términos de la Ley del Impuesto a las Ganancias, el régimen de venta y reemplazo de bienes.

Ejercitación práctica en la determinación de los impuestos, que implica la aplicación de todos los conocimientos teóricos desarrollados.

METODOLOGIA

Clases teóricas: Atendiendo a la masividad existente, el desarrollo de la materia se hará a través de clases magistrales en los teóricos en las que se referencian a citas doctrinales y jurisprudenciales. También son acompañada con ejemplificaciones y comentarios de tipo práctico, concretos extraídos de la vida profesional diaria para una mayor comprensión y fijación de los conocimientos que son posteriormente de utilidad en el desarrollo de las casos concretos.

Clases Prácticas: Consistirán en la resolución de los casos planteados en una guía de trabajos prácticos integral coordinados con los aspectos teóricos desarrollados en las clases teóricas. A tales efectos se ha elaborado una guía de trabajos prácticos cuyo contenido y diagramación recoge experiencias de años anteriores y casos concretos basados en la realidad profesional.

A estas clases los estudiantes deben asistir habiendo repasado los temas desarrollados en las clases teóricas y hecho la lectura de la bibliografía indicada.

De esta manera las clases prácticas habrán de consistir en la aplicación e interpretación de las normativas vigentes en los distintos tributos que se dictan en esta Asignatura, con la guía del profesor y la participación activa de los estudiantes.

SISTEMA DE EVALUACION

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al 50 % de las clases teóricas y al 80 % de las clases prácticas.
- Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales) escritos. Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia: Se debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

- **Alumnos Regulares:** El examen podrá ser oral o escrito y podrá incluir tanto temas teóricos como de aplicación.
- **Alumnos Libres:** deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico, en los que deberá demostrar satisfactorio conocimiento en su solución. Luego continuará el examen como los alumnos regulares.

No existen regímenes especiales de promoción de la materia.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Derecho Tributario: introducción al estudio. El poder tributario: concepto y limitación a su ejercicio. Derecho Tributario Constitucional. Derecho Tributario Sustantivo. Imposición sobre las rentas: teoría de la imposición, Impuesto Argentino a las Ganancias. Imposición sobre las ganancias de capital. Otros impuestos sobre los ingresos.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA I	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 126

CAPITULO 1: INTRODUCCION. CARACTERISTICAS PRINCIPALES. OBJETO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

1. Introducción: Los recursos públicos: Clasificación. Los impuestos.
2. Estructura del Sistema Tributario Argentino. Organismos Recaudadores.
3. El graduado en ciencias económicas como asesor impositivo. Impuestos que gravan las rentas en el país. Legislación aplicable.
4. Alcance y ámbito del Impuesto a las Ganancias. Características Generales. Objeto del impuesto. Concepto de ganancia. Características distintivas según el sujeto.
5. Relación con otros tributos que gravan rentas y/o ingresos en el país: Impuesto a los Premios, Ganancia Mínima Presunta, Impuesto a la Transferencia de Inmueble. Concepto de enajenación.
6. Clasificación legal y ámbito de las ganancias. Ganancias de cada categoría.
7. Esquema general de liquidación del impuesto para personas físicas y sucesiones indivisas. Liquidación e ingreso del impuesto. Patrimonio del contribuyente: declaración y formas de valuación. Declaración Jurada. Formularios. Justificación de las variaciones patrimoniales. Ingreso del Impuesto. Vencimientos Generales. Anticipos: formas de determinación y vencimientos.

CAPITULO 2: VINCULO JURISDICCIONAL.

1. Fuente Argentina: Generalidades
2. Criterios de vinculación: Renta Mundial. Criterio del lugar de celebración de los contratos. Principio de Territorialidad o de la Fuente.
3. Doble o múltiple imposición: Convenios Internacionales para evitar la doble imposición. Créditos por impuesto análogos pagados en el exterior.
4. Ganancias netas de fuente argentina: Concepto. Situaciones Particulares. Casos y presunciones.
5. Presunciones legales: Forma de Ingreso de ganancias. Alícuotas aplicables. Retenciones tomadas a cargo del pagador.
6. Exportaciones e importaciones.
7. Fuente extranjera: Concepto.

CAPITULO 3: SUJETOS. DEDUCCIONES PERSONALES. EXENCIONES.

1. Sujetos del Impuesto: Personas de existencia visible o ideal – Sucesiones Indivisas – Sociedad conyugal – Sociedad entre cónyuges – Ganancias de menores de edad.
2. Deduciones Personales: Conceptos generales – Residencia – Ganancia no imponible – Cargas de familia – Dedución especial – Reducción y cómputo de las deducciones.
3. Exenciones: Introducción y concepto – Clasificación – Análisis del artículo 20 de la Ley.

CAPITULO 4: CONTABILIDAD FISCAL. CRITERIOS DE IMPUTACION. QUEBRANTOS.

1. Contabilidad Fiscal: Año Fiscal.
2. Criterios de Imputación: Método de lo percibido y de lo devengado.
3. Imputación de ganancias y gastos. Imputación de las ganancias en cada categoría. Imputación de Gastos – Casos especiales.



4. Quebrantos Impositivos: Generalidades – Compensación dentro del período fiscal – Compensación de ganancias con quebrantos de años posteriores – Quebrantos por operaciones especiales o específicas – Casos especiales.
5. Balance Impositivo. Concepto y diferencias.
6. Determinación de la Ganancia: Ganancia bruta, ganancia neta y ganancia neta imponible – Empresas que llevan libros y que no llevan libros – Deducciones admitidas – Conceptos no admitidos como deducciones.

CAPITULO 5: GANANCIA DE LA PRIMERA CATEGORIA – RENTAS DEL SUELO.

1. Criterio de Imputación.
2. Ganancia Bruta: Determinación – Mejoras – Valor locativo – Arrendamiento en especie – Sublocación.
3. Ganancia Neta: Determinación – Deducciones especiales – Impuestos y tasas – Amortización – Amortización de mejoras – Conservación y Mantenimiento – Otras deducciones. Sublocación.

CAPITULO 6: GANANCIA DE LA SEGUNDA CATEGORIA - RENTA DE CAPITALES.

1. Criterio de Imputación.
2. Ganancia Bruta: Determinación – Rentas originadas por la colocación de capital – Rentas por la locación de cosas muebles, cesión de derechos, regalías, subsidios periódicos – Rentas vitalicias y seguros sobre la vida – Planes de seguro de retiro privado y rescate – Obligaciones de no hacer – Dividendo de acciones y utilidades – Otras rentas brutas de segunda categoría.
3. Ganancia Neta: Determinación – Deducciones especiales.

CAPITULO 7: GANANCIA DE LA TERCERA CATEGORÍA. DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA.

1. Ganancia Bruta: Definición. Criterio de imputación.
2. Deducciones Especiales: Gastos deducibles – gastos inherentes al giro del negocio – Gastos de Organización – Gastos realizados a favor del personal – Gastos de representación – Amortizaciones – Otros.
3. Deducibilidad de malos créditos: Requisitos de incobrabilidad – Previsión para deudores incobrables.
4. Previsión para Reservas Matemáticas y Similares de Compañías de Seguro.
5. Previsiones para Indemnizaciones por Despido.
6. Resultado impositivo por venta de bienes: Venta de bienes muebles amortizables – Venta de inmuebles – Venta de Activos intangibles – Venta de Acciones – Venta de Títulos Públicos – Venta de otros bienes – Bienes en desuso.
7. Loteos con fines de urbanización. Propiedad Horizontal. Empresas Constructoras.
8. Venta y reemplazo de bienes amortizables: Venta y reemplazo de bienes muebles e inmuebles – Diferencias en tratamiento entre bienes muebles e inmuebles – Ajustes de amortizaciones.

CAPITULO 8: GANANCIA DE LA TERCERA CATEGORÍA. VALUACIÓN DE INVENTARIOS.

1. Métodos aplicables para la valuación de bienes de cambio: Bienes muebles – Bienes inmuebles –
2. Normas particulares: Mercaderías fuera de moda o deterioradas – Acciones – Títulos Públicos – Forestación y reforestación – Señas o anticipos que congelen precio –
3. Métodos aplicables para la valuación de bienes en Explotaciones Agropecuarias: métodos



aplicables, Establecimiento de cría, Establecimiento de invernada – Sementeras – Cereales.

CAPITULO 9: GANANCIA DE LA TERCERA CATEGORÍA. AJUSTE POR INFLACIÓN.

1. Ajuste por Inflación: Concepto – Sujetos obligados – Procedimientos de cálculo – Valuación del activo y pasivo computable – Otras cuestiones especiales. Suspensión del ajuste.

CAPITULO 10: GANANCIA DE LA TERCERA CATEGORÍA. EXPLOTACIONES UNIPERSONALES Y SOCIEDADES DE PERSONAS.

1. Explotaciones Unipersonales y Sociedades de personas: Características especiales.
2. Atribución del resultado a los socios – Retiros de los Socios – Sueldos e intereses de socios – Adjudicación de bienes en la disolución de sociedades.
3. Resultado impositivo por venta de bienes – Desuso – Venta y reemplazo de bienes amortizables.
4. Determinación de la Ganancia. Deducciones especiales. Amortizaciones.

CAPITULO 11: GANANCIA DE LA TERCERA CATEGORÍA. SOCIEDADES DE CAPITAL.

1. Sociedad de Capital: Personalidad fiscal.
2. Régimen de nominatividad de acciones. Imposición a la Sociedad.
3. Disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros
4. Retención sobre dividendos. Impuesto de igualación.
5. Determinación de la Ganancia en las Sociedades de Capital. Deducciones especiales. Alícuota.
6. Determinación del impuesto en las Sociedades de Capital. Anticipos. Vencimientos.

CAPITULO 12: GANANCIA DE LA TERCERA CATEGORÍA. REORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE EMPRESAS.

1. Reorganización y Transferencias de Empresas: Conceptos preliminares –
2. Tratamiento en el Impuesto a las Ganancias: Concepto tributario de reorganización. Requisitos para la procedencia. Beneficios. Traslado de derechos y obligaciones. Resolución de la reorganización por cambio o abandono de la actividad. Transformación societaria.

CAPITULO 13: GANANCIA DE LA CUARTA CATEGORÍA. RENTAS DEL TRABAJO PERSONAL.

1. Introducción: Criterios de imputación – Principio general y casos especiales.
2. Ganancia Bruta: Rentas comprendidas – Casos particulares.
3. Ganancia Neta: Determinación. Norma general. Deducciones específicas. Deducciones cuando existe y cuando no se presenta relación de dependencia.
4. Casos particulares de rentas de cuarta categoría.
5. Otras cuestiones especiales.

CAPITULO 14: RÉGIMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN.

1. Sistema de Retención en la Fuente: Características generales – Obligaciones legales – Responsabilidad de los agentes de retención y percepción.
2. Régimen de retención para determinadas ganancias: Régimen aplicable, agentes de retención, sujetos a quienes se les practica la retención, operaciones alcanzadas, oportunidad, metodología de cálculo, monto mínimo, cómputo de la retención, régimen de exclusión, imposibilidad de retener, autoretención, otras cuestiones.



3. Régimen de retención sobre rentas de trabajo personal en relación de dependencia: Régimen aplicable, agentes de retención, sujetos a quienes se les practica la retención, operaciones alcanzadas, oportunidad, metodología de cálculo, obligaciones de los beneficiarios de las rentas, obligaciones de los agentes de retención, otras cuestiones.
4. Régimen para ganancias pagadas a beneficiarios del exterior con carácter de pago único y definitivo: Régimen aplicable, agentes de retención, sujetos a quienes se les practica la retención, operaciones alcanzadas, oportunidad, metodología de cálculo, monto mínimo, cómputo de la retención, otras cuestiones.
5. Otros regímenes de retención y percepción en la fuente: tarjetas de crédito y/o compras, transferencia de inmuebles, otros.

CAPITULO 15: RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA.

1. Residencia, doble residencia, no residentes.
2. Rentas de fuente extranjera: Ganancia neta y ganancia neta sujeta a impuesto, criterios de imputación, compensación de quebrantos, exenciones, ganancias de las distintas categorías, otras cuestiones.
3. Precios de transferencia: Concepto, operaciones de exportación e importación, sucursales y filiales, vinculación económica y funcional, métodos de ajustes.

CAPITULO 16: IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA.

1. Principales características del impuesto. Hecho Imponible. Vigencia del Tributo.
2. Sujetos: Sujetos del país y del exterior - Responsables Sustitutos. Exenciones.
3. Base Imponible.
4. Bienes Situados en el país y en el exterior: definición y valuación.
5. Rubros No considerados como Activos. Bienes No Computables.
6. Disposiciones especiales de valuaciones. Bases Imponibles Especiales.
7. Liquidación y pago: Alícuotas - Pago a Cuenta - Esquema de liquidación - Anticipos y Declaración Jurada. Vencimientos.

CAPITULO 17: IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES – IMPUESTO A LOS PREMIOS DE SORTEOS Y CONCURSOS DEPORTIVOS.

1. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas: Características del Impuesto – Objeto – Sujeto – Exenciones – Base Imponible – Alícuotas. Beneficiarios del exterior – Liquidación – Reemplazo de vivienda – Régimen de retención.
2. Impuesto a los Premios de Sorteos y Concursos Deportivos: Características del Impuesto. Objeto. Sujeto. Exenciones. Base Imponible. Alícuota.

BIBLIOGRAFIA

1. Impuesto a las Ganancias – Gustavo E. Diez – La Ley.
2. El Impuesto a las Ganancias – Carlos A. Raimoni, Adolfo Atchabahian – Depalma
3. Ganancias de 1º, 2º y 4º - M. Josefina Bavera, Gustavo Frankel – Errepar
4. Ganancias de 3º Unipersonales Sociedades de Hecho – Claudia M. Cerchiara – Errepar.
5. Ganancias de 3º Sociedades – Claudia M. Cerchiara – Errepar.
6. Ganancia Mínima Presunta – Hernán M. D'Agostino – Errepar.
7. Tratado del Impuesto a las Ganancias – Lorenzo, Bechara, Calcagno, Cavalle y Edelstein.
8. Impuesto a las Ganancias – Luis Omar Fernández – La Ley.
9. La Renta Mundial en el Impuesto a las Ganancias – Darío Rajmilovich- La Ley
10. El ajuste impositivo por inflación. Sergio Arando Simesen de Bielke. Buyati.
11. Nuevo ajuste impositivo por inflación – Adalberto Raúl Dalmasio – Editorial Tesis.
12. Reorganizaciones Empresariales – Rubén O. Asorey – La Ley.
13. Valuación de bienes de cambio – Regina Berenstein – Editorial Reisa.
14. Cuarta Categoría – Régimen de Retención – Alejandro N. López – La Ley.
15. Directores y socios. Aspectos remunerativos, previsionales e impositivos – Marcelo Perciavalle – Errepar.